LOS GARDIOS

סודי · CONFIDENTIAL

לוס גרדיוס בע"מ
השדרה המרכזית 15, מודיעין · 516819257
גרסת תבנית 2 · ערכת מסמכי התקשרות אחידה

הסכם התקשרות עם לקוח

עברית · מסמך מחייב אחד — כולל הסכם מסגרת ונספחים A–D

`CONFIDENTIAL · סודי`

הארגון: לוס גרדיוס בע"מ · ח.פ./מס' עוסק 516819257 · השדרה המרכזית 15, מודיעין

גרסת תבנית 3 · ערכת מסמכי התקשרות אחידה

> **מסמך אחד, חתימה אחת.** מסמך זה, על כל חלקיו, מהווה הסכם מחייב אחד: הסכם המסגרת (פרקים א'–ד' להלן) יחד עם נספח A (Genesis — תנאים כספיים), נספח B (תנאים מסחריים), נספח C (נתונים ופרטיות), ונספח D (הגנת מידע אישי, ככל שסומן כחל על ההתקשרות), כאמור בסעיף 15(א) להלן. אין צורך בחתימה נפרדת על כל חלק — חתימה אחת, בעמוד החתימות שלהלן, מחייבת את כולו. **מדריך הלקוח** של הארגון — המסביר את מסגרות העבודה, המתודולוגיה ואופן ההתנהלות מול לקוחות — הוא מסמך נפרד, המצורף להתקשרות ומחייב מכוח אישור מפורש בסעיף 15(א1) ובעמוד החתימות.

עמוד פתיחה

הסכם התקשרות זה, הכולל את הסכם המסגרת שלהלן (פרקים א'–ד') ואת נספחיו A–D ("**ההסכם**"), נכרת ביום _____ בחודש _____ שנת _____ ("**מועד החתימה**"),

בין: לוס גרדיוס בע"מ, ח.פ./מס' עוסק 516819257, מרחוב השדרה המרכזית 15, מודיעין ("**הארגון**"), וכל ישויותיו;

לבין: _____, ח.פ./מס' עוסק _____, מרחוב _____ ("**הלקוח**").

מדינת הלקוח: _____ (קובעת, בין היתר, את הפורום ליישוב מחלוקות לפי סעיף 14 להלן; באין מילוי שדה זה, תיקבע לפי כתובת הלקוח הרשומה להלן בעמוד זה.)

נציג מוסמך ראשי של הלקוח: שם _____ · תפקיד _____ · דוא"ל _____

נציג מוסמך חלופי של הלקוח: שם _____ · תפקיד _____ · דוא"ל _____

נציג מוסמך של הארגון: שם _____ · תפקיד _____ · דוא"ל _____

חזון הלקוח, מטרותיו, התקציב וגבולות הגזרה נמסרים בטופס הקליטה שבמדריך הלקוח, ומשמשים בסיס לתכנון ולהצעת ההתקשרות; מודל העבודה המועדף מצוין באותו שלב אם ידוע, ואם לא — נקבע בהצעת ההתקשרות עצמה, לפי המלצת הארגון. הפרמטרים התפעוליים (תקציב, גבולות גזרה, סובלנות, Stop-Loss) והתמורה הכלכלית הסופית (ריטיינר, אחוזים, לוח נסיגה וכיו"ב) נקבעים ומאושרים אך ורק בהצעת ההתקשרות החתומה, הנחתמת לאחר השלמת מחקר Genesis.

מפת ההסכם — סקירה כללית

מסמך זה בנוי מארבעה חלקים משלימים, ונספח נוסף המצטרף רק כאשר רלוונטי, המהווים יחד הסכם אחד מחייב (סעיף 15(א) להלן). הסקירה שלהלן נועדה לתת תמונה כללית וברורה לפני הכניסה לפרטים — מה יש בכל חלק, מתי הוא חל, ומה בדיוק מפעיל אותו.

חלק	תוכן	מתי חל
הסכם המסגרת (פרקים א'–ד')	הגדרות · תשלום · הגנת נכסים · סודיות · קניין רוחני · פיצוי מוסכם · הגבלת אחריות · סיום · יישוב סכסוכים	תמיד, לכל לקוח וכל התקשרות
נספח A — Genesis	מחקר, Buyout, איסור יישום עצמאי	תמיד — אלא אם נבחר מסלול 0, ואז סעיף 2 לנספח A חל במקומו
נספח B — תנאים מסחריים	עקרונות כלליים: תקציב, גבולות גזרה, Stop-Loss	חל על מסלולים A/B/C בלבד
נספח C — נתונים ופרטיות	שלוש שכבות מידע, אבטחה, הקלטות	תמיד, ללא תנאי
נספח D — הגנת מידע אישי (DPA)	הסכם עיבוד נתונים אישיים	רק אם הלקוח כפוף לדין הגנת מידע המחייב זאת
נספח הבנות משלימות	תוספות/סיכומים נקודתיים	רק אם קיימת הבנה שנרשמה ואושרה

מפה זו נועדה לנוחות הקריאה בלבד ואינה יוצרת, משנה או גורעת מתחולת אף חלק מההסכם; חתימה אחת בעמוד החתימות מחייבת את כל חלקי ההסכם החלים על ההתקשרות הספציפית, כאמור בסעיף 15(א), בהתאם לתנאי ההפעלה שלעיל.

מבוא

הואיל והארגון הוא קבוצת שירותים מקצועית בתחומי המיתוג, השיווק, הפיתוח והמסחר, ומעמידה ללקוחותיה החיצוניים צוותים, מתודולוגיות ומערכות קנייניות, כמפורט במדריך הלקוח שלה;

הואיל וכבר משלב המגע הראשוני בין הצדדים שומר הארגון בסודיות כל מידע שהובא לידיעתו אודות הלקוח, ומצפה ליחס הדדי;

הואיל ועם החתימה על הסכם זה ותשלום דמי ההשתתפות העצמית לפי נספח A, מבצע הארגון על חשבונו ובאחריותו את מחקר Genesis, ובסיומו מגיש ללקוח תוכנית עסקית, שיווקית ופיננסית, לצד הצעת התקשרות מסחרית; וההתקשרות בפועל, על מלוא תנאיה הכלכליים, תחל אך ורק עם אישור הלקוח בכתב לאותה הצעה;

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

---

§ יסודות ההתקשרות וחובות הצדדים, הגנה על נכסי הארגון וקניין רוחני, פיצוי מוסכם והגבלת אחריות, תקופה, סיום ויישוב סכסוכים.

פרק א' — יסודות ההתקשרות

סעיף 1 — הגדרות

"**ההסכם**" — הסכם המסגרת (פרקים א'–ד'), נספחים A, B ו-C, כל הצעה חתומה (ביחס להתקשרות הספציפית שמכוחה נחתמה), נספח D (ככל שסומן כחל בהצעה החתומה הרלוונטית, או צורף במפורש בדרך אחרת), מדריך הלקוח בגרסה ובתאריך הנקובים בעמוד החתימות (ראו סעיף 15(א1)), ונספח ההבנות המשלימות (ככל שמולא ואושר) — יחד.

"**ההצעה**" — הצעת התקשרות מסחרית ספציפית, חתומה בידי הנציגים המוסמכים, הקובעת את התמורה, מודל ההתקשרות, התקופה, מועד התגובה, לוח הנסיגה (Exit Schedule), מחיר ה-Buyout ויתר התנאים הכלכליים; "**התקשרות ספציפית**" — הפעילות המבוצעת מכוח הצעה חתומה אחת.

"**התמורה**" — כל תשלום המגיע לארגון בגין שירותיו, **למעט** תקציב המדיה המועבר לפלטפורמות לפי סעיף 5(ב). "**התמורה החודשית הממוצעת**" — ממוצע התמורה החודשית ב-12 החודשים שקדמו לאירוע הרלוונטי, בגין ההתקשרות הספציפית שבמסגרתה אירעה ההפרה (או תקופת הפעילות בפועל של אותה התקשרות אם קצרה מכך); ובאין 12 חודשי פעילות לאותה התקשרות — סך התמורה החודשית הנקובה בהצעות החתומות הפעילות במועד הרלוונטי הנוגעות לאותה התקשרות הספציפית בלבד, ולא בכל ההצעות החתומות הפעילות בין הצדדים. ניתן לייחס את ההפרה ליותר מהתקשרות ספציפית אחת, ייקבע הבסיס לחישוב לפי כללי הייחוס שבסעיף 12(א1), בשינויים המחויבים. לעניין זה, "פעילה" — שההתקשרות הספציפית מכוחה טרם הסתיימה, לרבות בתקופת השהיה זמנית לפי נספח B סעיף 3 או מחלוקת תשלום מתנהלת לפי סעיף 5(א).

"**מסלול 0**" — מסגרת מסחרית לפי נספח A סעיף 2: רכישת מחקר ואסטרטגיה בתשלום חד-פעמי, ללא הקצאת תקציב חודשי וללא תחולת נספח B סעיפים 1–3. "**מסלול A**" — מסגרת מסחרית שבה התמורה מבוססת על ריטיינר חודשי קבוע ומוסכם מראש עבור היקף עבודה ומשאבים מוגדרים, כמפורט בהצעה החתומה. "**מסלול B**" — מסגרת מסחרית המשלבת ריטיינר חודשי מופחת ורכיב תמורה נוסף התלוי בתוצאות/בערך שהושג, כמפורט בהצעה החתומה. "**מסלול C**" — מסגרת מסחרית שבה התמורה מבוססת בעיקרה על רכיב תלוי-תוצאות/ערך, כמפורט בהצעה החתומה. ההגדרות שלעיל הן ההגדרות המחייבות של מהות כל מסלול; מדריך הלקוח, פרק 2, מסביר ומפרט אותן, ואינו מהווה מקורן היחיד.

"**התוצרים**" — תוצרי עבודה סופיים שנמסרו ואושרו במסגרת התקשרות ספציפית, ותמורתם שולמה במלואה.

"**נכסי הארגון**" — הנכסים המפורטים בסעיף 7(ב), לרבות מערכות Neuron (מערכות המידע, הטכנולוגיה והבינה המלאכותית הקנייניות של הארגון) והידע המצטבר שלו, כמתואר במדריך הלקוח.

"**מידע סודי**" — כמשמעותו בסעיף 9(א). "**סוד מסחרי**" — מידע סודי העונה להגדרה בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999. "**קשרים מוגנים**" — כמשמעותם בסעיף 8(א). "**מחקר Genesis**" — כמשמעותו בנספח A.

"**נציג מוסמך**" — הנציג הראשי או החלופי של צד, כנקוב בעמוד הפתיחה או כפי שעודכן בכתב. "**בכתב**" — לרבות כאמור בסעיף 4(ג). "**ימי עסקים**" — ימי א'–ה', למעט שבתון, חג ומועד בישראל.

סעיף 2 — תחולה, תום-לב ומעמד הצדדים

(א) תחולה. הסכם זה מהווה את המסגרת המשפטית הכללית להתקשרות עם לקוח חיצוני במסגרת פרויקט מסחרי בתשלום, לכל סוגי השירותים שהארגון עשוי לספק. השירותים, ההיקף והתוצרים הספציפיים להתקשרות ייקבעו בהצעת ההתקשרות המסחרית/SOW החתומה הרלוונטית; הוראות הסכם זה יחולו על ההתקשרות רק במידה שהן רלוונטיות לשירותים שנבחרו ואושרו בפועל באותה הצעה. אין באמור כדי להטיל על הארגון חובה לספק שירות שלא נבחר ואושר כאמור, ואין בהסכם זה כשלעצמו כדי להקים התחייבות למתן שירות כלשהו. למען הסר ספק, מגבלת הרלוונטיות שבסעיף-קטן זה חלה על היקף השירותים בלבד; הוראות סעיפים 7–15 (הגנה על נכסים, קניין רוחני, סודיות, סעדים, הגבלת אחריות, תקופה וסיום, ויישוב סכסוכים) חלות על ההתקשרות במלואן, ללא תלות בהיקף השירותים הספציפי שנבחר. האמור לעיל חל, בשינויים המחויבים, גם על נספחים A–C: הוראותיהם המטילות חובת-הגנה כללית (ובכלל זה סודיות, האיסור על יישום עצמאי ומנגנון ה-Buyout שבנספח A סעיף 3, וזכויות קניין רוחני) חלות במלואן ללא תלות במסלול או בשירות שנבחר. לעומת זאת, הוראותיהם האופרטיביות-הספציפיות (ובכלל זה תקציב, מסלול ומנגנון ה-Stop-Loss שבנספח B, ותחולת נספח D) חלות רק במידה שהשירות הרלוונטי נבחר ואושר בהצעה חתומה — לרבות הצעה נוספת שתיחתם בהמשך תקופת הסכם זה לפי סעיף 13(א). הצעה כאמור רשאית לקבוע ולהפעיל לראשונה את הפרמטרים התפעוליים-הספציפיים הנגזרים מהעקרונות הכלליים שבנספח B (לרבות תחולת נספח D), ביחס לאותה התקשרות ספציפית בלבד — מבלי לשנות, לגרוע מ- או לחול למפרע על תנאי התקשרות ספציפית אחרת שנקבעו בהצעה חתומה שונה.

(ב) עסקה בין ישויות עסקיות ותום-לב. הצדדים מצהירים כי ההתקשרות היא עסקה מסחרית בין שתי ישויות עסקיות (B2B); כי כל צד קיבל הזדמנות סבירה לעיין בהסכם ובמדריך הלקוח, להיוועץ ולנהל משא ומתן על תנאיהם טרם החתימה; וכי יפעל בתום-לב ובאופן סביר בקיום הסכם זה. בכל החלטה המסורה לשיקול-דעתו של צד לפי הסכם זה או נספחיו, יפעיל אותו צד שיקול-דעת סביר, ענייני ובתום-לב, ולפי אמות-מידה אובייקטיביות הניתנות לבחינה.

(ג) אופן העבודה ומעמד הצדדים. העבודה מתנהלת לפי מסגרת זמן משוערת, אלא אם נקבע בהצעה מועד מחייב; הארגון רשאי לבצע את השירותים באמצעות נציגיו, עובדיו, שותפיו וקבלני משנה, ונושא באחריות לביצועם. הצדדים הם קבלנים עצמאיים; אין בהסכם זה כדי ליצור יחסי עובד-מעביד, שליחות, שותפות או מיזם משותף, וכל צד אחראי במלואו לתנאי העסקתם ומיסויים של מי מטעמו.

פרק ב' — התנהלות הצדדים

סעיף 3 — תשומות הלקוח, דיוק מידע וגישה

(א) תשומות וגישה. הלקוח יעמיד לרשות הארגון את חזונו, תקציבו וגבולות הגזרה (נספח B) וכל מידע וחומר נוסף הדרושים לביצוע השירותים, ויעניק לארגון גישה לכל מערכת, חשבון או תשתית דיגיטלית הדרושים לכך; חשבונות ותשתיות בבעלות הלקוח נותרים בבעלותו בכל עת.

(ב) דיוק ואחריות למידע. הלקוח מצהיר כי כל מידע ונתון שהוא מוסר מדויקים ועדכניים, ומתחייב לגלות כל עובדה מהותית לביצוע השירותים או לתמחורם; הארגון רשאי להסתמך עליהם ולאמת כל נתון המשמש בסיס למדידה או לתמורה.

(ג) נציגים מוסמכים. ימנה הלקוח נציג מוסמך ראשי ונציג מוסמך חלופי, שהנחיה או אישור מטעם כל אחד מהם יחייבו את הלקוח; כל צד יעדכן בכתב על שינוי בזהות נציגיו.

(ד) שינוי תוצרים בידי הלקוח. שינוי תוצרי הארגון בידי הלקוח ייעשה באחריותו; הארגון אחראי לתוצריו כפי שנמסרו.

(ה) הודעה על שינוי מהותי. הלקוח יודיע לארגון ללא דיחוי על כל שינוי מהותי בעסקו, במוצריו, בתקציבו או בגורמים משפטיים ורגולטוריים העשוי להשפיע על השירותים.

סעיף 4 — אישורים, מועד תגובה, תקשורת מחייבת והסלמת עיכוב

(א) מועד תגובה ואישור מכללא. יבחן הלקוח כל תוצר ויחזיר לארגון תשובה מוגדרת וסופית בכתב עד למועד התגובה שנקבע בהצעה; באין מועד נקוב — שלושה (3) ימי עסקים ממועד מסירת התוצר. לא מסר הלקוח הערות ענייניות ומפורטות בכתב בתוך המועד האמור, ולא השיב אף בתוך שלושה (3) ימי עסקים נוספים ממועד משלוח תזכורת בכתב מאת הארגון — ייחשב התוצר כמאושר לצורך השלמת אבן הדרך הרלוונטית וחיוב התמורה בגינה; אין באישור כאמור כדי לגרוע מאחריות הארגון לליקוי מהותי נסתר בתוצר.

(ב) עיכוב מצד הלקוח. חרג הלקוח באופן חוזר או מהותי ממועד התגובה שנקבע בסעיף-קטן (א), או עיכב באופן החורג מהסביר מסירת מידע, גישה או אישור שהתבקשו ממנו בכתב והיו דרושים באופן ממשי להמשך ההתקשרות, באופן היוצר עיכוב בהתקשרות — יתריע הארגון בכתב ויתאים את לוח הזמנים והתחזיות לעיכוב בפועל — באופן המשחרר את הארגון מאחריות לעמידה בלוחות הזמנים והיעדים המקוריים, שהתבססו על מידת שיתוף הפעולה שנצפתה בפועל. נמשך העיכוב חרף ההתראה מעבר לעשרה (10) ימי עסקים נוספים, זכאי הארגון לסיים את ההתקשרות הרלוונטית בתום-לב, בהודעה בכתב, מבלי שיהא בכך הפרה מצדו. בסיום כאמור ישא הלקוח בעלויות שהארגון הוציא בפועל בהתאם לתכולת ההתקשרות עד למועד הסיום בפועל, באופן המשחרר את הארגון ממחויבויותיו הנותרות; אין בכך כדי לגרוע מהתשלומים שנצברו. אין באמור כדי למנוע מהצדדים לנהל משא-ומתן ולהסכים על תנאים מותאמים בכתב בכל עת, ואין בו כדי להקנות זכות לשנות באופן חד-צדדי את התמורה או תנאי הסכם זה, בכפוף לסעיף 15(ב).

(ג) צורת תקשורת מחייבת. אישור תוצר, הנחיה מקצועית או שינוי בתנאי ההתקשרות, יינתנו באופן הניתן להצגה בכתב (הודעת דוא"ל, רישום במערכת Neuron, שיחה או פגישה מוקלטת לפי נספח C, או פגישה שסוכמה בכתב ואושרה בידי נציגי שני הצדדים) — ויחייבו רק כך.

סעיף 5 — תנאים פיננסיים

(א) שכר טרחה ותשלום. התמורה משולמת כנגד חשבונית כדין, במלואה ובמועד שנקבע בהצעה; עמד תשלום בפיגור, יישא ריבית לפי השיעור שבהצעה, ובאין שיעור כאמור — לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961. תשלומי הלקוח יבוצעו במלואם; מחלוקת על פריט מסוים אינה עילה לעיכוב יתר התשלומים, ובלבד שהלקוח הודיע בכתב על הפריט השנוי במחלוקת תוך שבעה (7) ימי עסקים מקבלת החשבונית. הלקוח יישא בכל מס עקיף או ניכוי החל על התמורה (לרבות מע"מ), למעט מס הכנסה החל על הארגון.

(ב) הפרדת תקציב מדיה מתמורת הארגון. תקציב הפרסום מועבר במישרין לפלטפורמות; התמורה המגיעה לארגון נגבית בנפרד ואינה כלולה בתקציב המדיה.

(ג) אי-תשלום. לא שולם סכום שאינו במחלוקת בתוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד התראה בכתב, רשאי הארגון להשהות את השירותים ולגבות את החוב כדין, בכפוף למנגנון יישוב הסכסוכים — מבלי לגרוע מגישת הלקוח לחשבונותיו שלו, ומזכות הסיום המיידי לפי סעיף 13(ג) (לרבות בשל חדלות-פירעון).

(ד) מטבע והמרה. סכום הנקוב במטבע חוץ ישולם בשקלים לפי שער החליפין היציג של בנק ישראל ביום העסקים שקדם לתשלום, אלא אם הוסכם אחרת בהצעה; תנודה בשער החליפין כשלעצמה אינה עילה לשינוי הסכום.

(ה) חדלות פירעון. הוטל עיקול על נכסי הלקוח או על זכויותיו לפי הסכם זה, הוגשה נגדו בקשה לפירוק, לכינוס נכסים, לפשיטת רגל או להליך חדלות-פירעון מקביל, או שהפסיק לפרוע את חובותיו במועדם באופן המעורר חשש ממשי ליכולתו לפרוע את התחייבויותיו לפי הסכם זה — רשאי הארגון, מיד עם היוודע לו הדבר: להשעות לאלתר את מתן השירותים; לעכב תוצרים שתמורתם לא שולמה, ולחסום את גישת הלקוח לנכסי הארגון ולמערכות Neuron; ולדרוש את פירעונם המיידי של כל הסכומים המגיעים לו, שיהפכו לחוב מיידי בר-פירעון. אין בסעיף-קטן זה כדי להתיר לארגון לחסום את גישת הלקוח לחשבונותיו, למערכותיו ולתשתיותיו שלו, או לגרוע מזכות הארגון לסיים את ההסכם לאלתר לפי סעיף 13(ג).

(ו) איסור קיזוז חד-צדדי. לא יהיה הלקוח רשאי לעכב, להפחית או לקזז מהתמורה המגיעה לארגון כל סכום בגין טענה, דרישה או תביעה כלפי הארגון, אלא אם מדובר בסכום שאושר מראש ובכתב על ידי הארגון או שנקבע בפסק דין חלוט, הכל בכפוף להוראות כל דין; מחלוקת ביחס לחלק מהשירותים או מהתמורה לא תפטור את הלקוח מתשלום הסכומים שאינם שנויים במחלוקת במועדם.

(ז) הוצאות גבייה. מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לארגון לפי הסכם זה או לפי דין, איחר הלקוח בתשלום סכום שאינו שנוי במחלוקת שמועד פירעונו הגיע, יישא הלקוח, בנוסף להפרשי הצמדה וריבית כאמור בסעיף-קטן (א), בהוצאות הגבייה הסבירות שהוציא הארגון בפועל לצורך גביית החוב, לרבות הוצאות משלוח התראות, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין סביר, בכפוף להוראות הדין ולהחלטת הערכאה המוסמכת. השהיית השירותים כאמור בסעיף-קטן (ג) לעיל, בשל אי-תשלום בהתאם להוראות הסכם זה, לא תיחשב להפרת ההסכם מצד הארגון, ולא תגרע מזכותו לקבלת מלוא התמורה שהצטברה עד למועד ההשהיה.

סעיף 6 — תוכן הלקוח, ציות ושיפוי הדדי

(א) הצהרות הלקוח. הלקוח מצהיר כי הוא בעל מלוא הזכויות בכל חומר שהוא מוסר לארגון; כי הוא אחראי לחוקיות מוצריו, עסקו ומצגיו השיווקיים ולאמיתותם; וכי הוא אחראי לקבלת כל ההסכמות הנדרשות בדין ביחס למידע ולנתונים שהוא מוסר או מבקש שייעשה בהם שימוש. לפי דרישת הארגון, ימציא הלקוח את הראיות התומכות בטענה או במצג שיווקי כאמור.

(ב) שיפוי הלקוח. הלקוח ישפה ויגן על הארגון מפני כל תביעה, דרישה, הפסד או הוצאה של צד שלישי (לרבות שכר טרחת עו"ד סביר) הנובעים מחומרים או תכנים שסיפק, ממוצריו, מעסקו או מפעילותו, ממצגיו השיווקיים, ממידע או נתונים שמסר, מהפרת דין מצדו או מפגיעה בזכות צד שלישי; וכן מסיכון שהארגון התריע עליו בכתב, ובלבד שנתקיימו כל אלה: ההתראה ניתנה טרם ההחלטה, ההנחיה, האישור, המחדל או ההתנהלות של הלקוח שגרמו לנזק או תרמו לו באופן מהותי; ההתראה הייתה ספציפית ומזהה את הסיכון ואת תוצאתו המהותית הצפויה; הלקוח, חרף ההתראה, הורה, אישר או המשיך ביודעין בפעולה הנדונה; והתביעה או הנזק קשורים באופן מהותי לאותו סיכון — בגבולות תחום הסיכון שאליו התייחסה ההתראה בלבד.

(ג) שיפוי הארגון בגין קניין רוחני. הארגון מצהיר כי כל תוצר שנמסר ללקוח, לרבות תוצר שטרם שולמה תמורתו במלואה, כפי שנמסר, בנפרד מחומרי הלקוח ומשינוי שנעשה בו, אינו מפר ביודעין זכות קניין רוחני של צד שלישי; הארגון ישפה את הלקוח מפני תביעת הפרה כאמור, בכפוף לסעיף 12(ד).

(ד) הליך השיפוי. הצד המשופה יודיע בכתב על התביעה ללא דיחוי בלתי-סביר; הצד המשפה ינהל את ההגנה באמצעות עו"ד מטעמו ולא יתפשר בפשרה המטילה חבות על המשופה ללא הסכמתו בכתב; המשופה רשאי להשתתף בהגנה על חשבונו. איחור בהודעה לא יגרע מזכות השיפוי אלא במידה שגרם נזק ממשי ליכולת ההגנה.

פרק ג' — הגנה על נכסים, קניין רוחני והגבלת אחריות הדדית

סעיף 7 — נכסי הארגון וההשקעה שביסודם

(א) התחייבות תום-לב. מתחייבים הצדדים לפעול בתום-לב זה כלפי זה; ובכלל זה מתחייב הלקוח שלא לפגוע, ליטול שלא כדין, לשדל או לגרום נזק לנכס מנכסי הארגון המפורטים בסעיף-קטן (ב), במישרין או בעקיפין, בעצמו או באמצעות מי מטעמו — לרבות ביחס לזכויות הארגון לפי נספח A (מחקר Genesis), החל משלב המגע הראשוני. תיאור הנכסים, אופן בנייתם וההשקעה שביסודם — במדריך הלקוח.

(ב) הכרה בהשקעת הארגון. הצדדים מכירים בכך שהארגון משקיע משאבים משמעותיים בהון אנושי, ברשת קשרים עסקיים, במידע סודי, ובהון אינטלקטואלי ותשתית ארגונית (לרבות מערכות Neuron), וכי פגיעה בהם עלולה לגרום נזק הקשה לכימות מראש. הפיצוי המוסכם בגין פגיעה בכל אחד מהם, ואופן חישובו, קבועים באופן ממצה בסעיף 11.

(ג) שימוש הלקוח בנכסים. הלקוח רשאי להיחשף לנכסים ולהפיק מהם תועלת במסגרת ההתקשרות בלבד; אין באמור כדי להקנות לו זכות, בעלות או עניין בהם.

(ד) פיצוי בגין פגיעה. נגרמה פגיעה בנכס מהנכסים, זכאי הארגון לפיצוי בגין השקעתו בו ללא הוכחת נזק; סכום הפיצוי ואופן חישובו קבועים באופן ממצה בסעיף 11.

סעיף 8 — הגנה על הקשרים המקצועיים והעסקיים (אי-שידול ואי-עקיפה)

מנגנון הגנה מרכזי – קראו בעיון

(א) קשרים מוגנים. נציג, עובד, מנהל, בעל מניות, שותף, קבלן משנה, נותן שירות, מומחה או יועץ של הארגון; וכן כל ספק, יצרן, מפיץ, שותף עסקי או גורם עסקי אחר — ובלבד שבשני המקרים מדובר במי שהארגון בפועל חשף אליו את הלקוח, תיווך ביניהם, או היה מעורב באופן ממשי וניתן-להוכחה בקשר שנוצר בין הלקוח לאותו גורם, לצורך הפצה, מכירה, רכש, ייצור, שירות או הזדמנות עסקית.

(ב) אי-שידול. הלקוח לא ישדל, יפתה או יתקשר, במישרין או בעקיפין, עם קשר מוגן מהסוג הראשון, לצורך שירות או עבודה מחוץ למסגרת הארגון.

(ג) אי-עקיפה. הלקוח לא יפנה לקשר מוגן מהסוג השני להתקשרות ישירה תוך עקיפת הארגון, ולא ייענה להצעה כאמור — אלא בתיאום מראש ובכתב עם הארגון.

(ד) גבולות ההגנה. אין בסעיפים-קטנים (ב)–(ג) כדי למנוע התקשרות המבוססת על קשר עצמאי קודם של הלקוח, פנייה יזומה שאינה מסתמכת על חשיפה באמצעות הארגון, פנייה יזומה של אותו גורם שאינה נובעת מחשיפה כאמור, ידע כללי וזמין לציבור, או העסקת אדם שנענה למשרה שפורסמה באופן כללי.

(ה) תקופה. החובות חלות בתקופת ההתקשרות ולמשך עשרים וארבעה (24) חודשים לאחריה.

(ו) תיקון הפרה (Cure). הפרה הניתנת לתיקון — ובכלל זה פנייה שטרם הבשילה להתקשרות בפועל — לא תקים זכות לפיצוי מוסכם אם הלקוח חדל ממנה, הודיע בכתב על ביטולה ולא הפיק ממנה טובת הנאה, תוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד הודעת הארגון; זכות התיקון אינה קמה מקום שההפרה הושלמה, שמתן זמן נוסף יגדיל את הנזק, או בהפרה חוזרת של אותה חובה.

(ז) אמצעי הוכחה לקשר מוגן. לצורך הוכחת קיומו של קשר מוגן כאמור בסעיף-קטן (א), רשאי הארגון להסתמך, בין היתר, על תכתובות, הצעות מסחריות, פרוטוקולים, רישומים במערכותיו וכל תיעוד אחר המעיד על מעורבותו הממשית ביצירת הקשר או ההזדמנות העסקית.

סעיף 9 — סודיות (הדדית)

(א) הגדרה והתחייבות. כל צד ישמור בסודיות כל מידע סודי של הצד האחר שהגיע אליו במסגרת ההתקשרות — לרבות משלב המגע הראשוני — ולא יעשה בו שימוש אלא לצורך ביצוע ההתקשרות עצמה, ובאין התקשרות בפועל — לצורך שקילת ההתקשרות בלבד. "**מידע סודי**" — כל מידע שאינו נחלת הכלל המתייחס לצד ולעסקיו, ובכלל זה נכסי הארגון לפי סעיף 7(ב) ומידע עסקי, מסחרי ותפעולי של הלקוח; אינו מוגבל למידע המסומן ככזה.

(ב) חריגים. חובת הסודיות לא תחול על מידע שהיה נחלת הכלל שלא בהפרה; שהיה בידי המקבל כדין קודם למסירתו; שהתקבל כדין מצד שלישי בלתי-מחויב בסודיות; שפותח באופן עצמאי; או שגילויו נדרש בדין, בכפוף להודעה מוקדמת וסיוע לצמצום הגילוי.

(ג) גילוי לגורמים מטעם הצד. מותר לנציגים, עובדים, יועצים וקבלני משנה הזקוקים למידע ומחויבים בסודיות שאינה נופלת מזו שבסעיף זה; הצד הנוגע בדבר אחראי למעשיהם.

(ד) השבה ומחיקה. בסיום ההתקשרות, ולפי דרישה בכתב, ישיב או ימחק כל צד את המידע הסודי שבידיו, בכפוף לחובות שמירה שבדין ולעותקי-גיבוי שגרתיים; ביחס לנתוני הלקוח — נספח C סעיף 3(ד).

(ה) תקופה. חמש (5) שנים לאחר סיום ההתקשרות; ללא הגבלת זמן לגבי סוד מסחרי.

(ו) יחס לשימוש בנתונים. אין בסעיף זה כדי לגרוע משימוש במידע מצרפי ולא-מזהה (שכבה C, נספח C סעיף 2), שאינו מידע סודי לצורך הסכם זה.

סעיף 10 — קניין רוחני ותוצרים

העיקרון: התוצרים ששולמה תמורתם — שלך; מתודולוגיית העבודה, המערכות והמודלים שהפיקו אותם — כלי העבודה הקנייניים של הארגון.

(א) בעלות בתוצרים. ממחה הארגון ללקוח, באופן בלתי-חוזר ואוטומטי עם קבלת מלוא התמורה, את מלוא הזכות והבעלות בתוצרים, לרבות ויתור על הזכות המוסרית בהם ביחס ללקוח במידה המרבית המותרת בדין; ההמחאה נעשית בכתב לצורך סעיף 37(ג) לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, ותחול כהסדר Work Made for Hire משלים ככל שדין זר מכיר בכך.

(ב) מה נשאר של הארגון; רישיון לשימוש בתוצר. בעלות הלקוח בתוצרים אינה חלה על נכסי הארגון — לרבות המחקר, המודלים, המתודולוגיות ומערכות Neuron — ועל כל תובנה או נתון נגזר הנלווה להם (נספח C סעיף 2(ב)); אלה קניינו הבלעדי של הארגון בכל עת. הארגון מעניק ללקוח רישיון עולמי, בלתי-ייחודי, בלתי-הדיר, לצמיתות וללא תמורה נוספת, לשימוש בקניין הרוחני כפי שהוא משוקע בתוצר, לצורך שימושו הרגיל של הלקוח בעסקו; הרישיון אינו מתיר חילוץ, הפרדה, פענוח-הנדסי-לאחור או שימוש עצמאי מחוץ לתוצר, ואינו מעביר בעלות. למען הסר ספק, בעלות הלקוח בתוצרים אינה כוללת, ואינה מתפרשת ככוללת, העברת בעלות או הענקת זכויות עצמאיות בקוד מקור, בקובצי עבודה פנימיים, במערכות תוכנה, בכלי פיתוח, במודלים, באלגוריתמים, במתודולוגיות, בתשתיות טכנולוגיות, במערכות בינה מלאכותית או בכל ידע מקצועי קודם או כללי של הארגון, אף אם נעשה בהם שימוש ליצירת התוצרים.

(ג) רכיבי צד שלישי ותיק עבודות. רכיבים המוגנים ברישיון צד שלישי כפופים לתנאי אותו רישיון, והארגון יודיע על רכיב המטיל מגבלה מהותית על שימוש הלקוח. הארגון רשאי להציג את התוצרים בתיק עבודותיו ובחומרי שיווקו, לרבות ציון שם הלקוח, אלא אם ביקש הלקוח בכתב אחרת.

(ד) ידע כללי ושרשרת הזכויות. הארגון רשאי להשתמש, עבור לקוחות אחרים, בידע מקצועי כללי שאינו ספציפי לזהות הלקוח או לתוצריו, ובלבד שאין בכך שימוש במידע סודי או שכפול תוצרים ספציפיים. הארגון מצהיר כי נקט, וינקוט, את הפעולות הנדרשות להבטחת זכויותיו הקנייניות בתוצרים וליכולתו להעביר את הזכויות ללקוח כאמור בסעיף-קטן (א).

סעיף 11 — סעדים, השבת ההשקעה ומניעת כפל פיצוי

מנגנון הגנה מרכזי — קראו בעיון

(א) פיצוי מוסכם — תנאי הפעלה: כוונה או זדון. הפרה מכוונת או שנעשתה בזדון של סעיפים 8–10, שהייתה ניתנת לתיקון ולא תוקנה תוך שבעה (7) ימי עסקים מהודעת הצד הנפגע בכתב (או התוך הקבוע בסעיף 8(ו) לעניין הפרת סעיף 8), או שלא הייתה ניתנת לתיקון כלל, תזכה את הצד הנפגע בפיצוי המוסכם הקבוע בלוח הפיצוי המוסכם שבסוף הסכם המסגרת (להלן "הלוח"), בגין ההשקעה שנפגעה, ללא הוכחת נזק — מבלי לגרוע מזכות כל צד לפנות בכל עת לסעד זמני או דחוף לפי סעיף 14(ד). צד שהפר הפרה רשלנית או בשוגג, בתום-לב ובלא כוונה או זדון לפגוע בנכס המוגן, לא יחויב בפיצוי המוסכם לפי סעיף-קטן זה; הצד הנפגע רשאי, במקרה כזה, לפנות לסעד לפי סעיף-קטן (ב) להלן (פיצוי בגין נזק ממשי שהוכח או השבת רווח). נטל ההוכחה להתקיימות הכוונה או הזדון מוטל על הצד הטוען לפיצוי המוסכם. הלוח מהווה חלק בלתי-נפרד מסעיף-קטן זה ומהסכם המסגרת, ונכנס לתוקף עם החתימה בעמוד החתימות ככל יתר חלקי ההסכם.

הסכומים שבלוח משקפים אומדן אמיתי ובתום-לב של המשאבים שהארגון השקיע בנכס הנפגע, נקבעים ביחס מידתי להיקף הכלכלי של ההתקשרות, ואינם קנס; מטרת הלוח לתת לשני הצדדים ודאות מראש לגבי החשיפה המרבית האפשרית מכל אירוע. הרצפות הקבועות שבו משקפות את העלות הקבועה של הקמת הנכס המוגן ותחזוקתו — איתור, סינון, גיוס, הכשרה, פיתוח ידע ומתודולוגיות, ואופטימיזציה מתמשכת שלהם — שאינה תלויה בהיקפה הכלכלי של ההתקשרות הספציפית. מדריך הלקוח, פרק 1, תחת הכותרת "יסודות עלות ההגנה על נכסי הארגון", מתאר להמחשה את קטגוריות העלות וסדרי הגודל שעל בסיסם נקבעו הסכומים שבלוח; אין באמור כדי ליצור נוסחת חישוב המופעלת מחדש במועד ההפרה, ואין בו כדי לגרוע מסופיות הסכומים הקבועים בלוח או מהעיקרון שלפיו אין צורך בהוכחת נזק בפועל. תקופת התיקון של שבעה (7) ימי העסקים שבסעיף-קטן זה נועדה לקביעת הזכאות לפיצוי המוסכם בלבד, ונפרדת מתקופת חמישה-עשר (15) ימי העסקים לצורך זכות הסיום שבסעיף 13(ג); תיקון הפרה בתוך התקופה שבסעיף 13(ג) עשוי למנוע סיום ההסכם, אך אינו גורע מפיצוי מוסכם שכבר קם לפי סעיף-קטן זה אם ההפרה לא תוקנה בתוך התקופה הקצרה יותר. פיצוי בגין הפרת סעיף 9 (סודיות) מגיע לצד הנפגע — לקוח או ארגון כאחד — בהתאם לחובת הסודיות ההדדית שם; פיצוי בגין הפרת סעיפים 8 ו-10(ב) מגיע לארגון בלבד, בהתאם לכך שההתחייבויות שבאותם סעיפים חלות על הלקוח בלבד. "אירוע", לעניין סעיף-קטן זה בלבד — כל קשר מוגן, פריט מידע סודי או נכס נפרד שנפגע; מסכת מעשים הנוגעת לאותו קשר, פריט או נכס — לרבות מעשים חוזרים — מהווה אירוע אחד, המזכה בפיצוי המוסכם הגבוה מבין השורות החלות עליו בלבד, ולא בצירופן.

(ב) בחירת סעד ומניעת כפל פיצוי. ביחס לאותה הפרה ואותו נזק, זכאי הצד הנפגע לגבוה מבין: הפיצוי המוסכם לפי סעיף-קטן (א); פיצוי בגין נזק ממשי שהוכח (לרבות אובדן הערך העתידי של הנכס); או השבת רווח שהופק מההפרה — ולא לצירופם; סכום ששולם ייזקף על חשבון כל סכום נוסף שייפסק בגין אותו נזק. אין באמור כדי לגרוע, במצטבר, מסעד שאינו כספי (צו מניעה, השבת נכס, מחיקת מידע, סיום ההסכם) או מפיצוי בגין נזק נפרד ומובחן שאינו הנזק שבגינו שולם הפיצוי המוסכם.

(ג) תקרה מצטברת והוראות משלימות. סך הפיצוי המוסכם המגיע לכל צד לפי סעיף-קטן (א), לאורך כל תקופת ההסכם, לא יעלה על הגבוה מבין 600,000 ₪ או 18× התמורה החודשית הממוצעת. כל צד יפעל באופן סביר להקטנת נזקו; נמצא סכום או מנגנון בלתי-אכיף או בלתי-מידתי כנוסחו, יותאם במידה המזערית הנדרשת בלבד ולא יבוטל. סעיף זה הוא המנגנון היחיד הקובע פיצוי מוסכם, למעט תשלום ההשלמה לפי נספח A סעיף 1(ג).

סעיף 12 — הגבלת אחריות (הדדית)

מנגנון הגנה מרכזי — קראו בעיון

(א) התקרה — תקרה נפרדת לכל התקשרות ספציפית. אחריותו המצטברת של כל צד למשנהו, מכל עילה, ביחס לכל התקשרות ספציפית, לא תעלה על סך התמורה ששולמה בפועל במסגרת אותה התקשרות הספציפית ב-12 החודשים שקדמו לאירוע (או תקופת הפעילות בפועל של אותה התקשרות אם קצרה מכך); תקציב המדיה אינו נכלל. קיימת בין הצדדים, במקביל, יותר מהתקשרות ספציפית אחת פעילה — תיבחן ותחושב התקרה כאמור בנפרד לכל התקשרות, על בסיס תמורתה שלה בלבד, ולא על בסיס מצרפי של כלל ההתקשרויות הפעילות בין הצדדים; הפרה, אירוע או נזק המיוחסים להתקשרות ספציפית מסוימת אינם מגדילים, כשלעצמם, את תקרת האחריות החלה על התקשרות ספציפית אחרת. אין בכך כדי להגביל: סכום המגיע לפי סעיף 11(א), בכפוף לתקרה המצטברת שבסעיף 11(ג), או סכום המגיע לפי סעיף 11(ב) — שניהם עומדים לפירעון בנוסף על התקרה שבסעיף-קטן זה ובאופן עצמאי ממנה; את התחייבויות השיפוי של הלקוח לפי סעיף 6(ב); או חוב שהגיע ולא שולם, העומד לפירעון במלואו כחוב.

(א1) אירוע או נזק המשותפים ליותר מהתקשרות אחת — ייחוס ומניעת הכפלת תקרה. יוחסו אותה הפרה, אותו אירוע או אותו נזק בפועל ליותר מהתקשרות ספציפית אחת הפעילה במקביל — לרבות מקום שבו מידע, נכס, מערכת או פעולה אחת שימשו, או נפגעו, במסגרת מספר התקשרויות כאמור — לא תקום, מעצם ריבוי ההתקשרויות שאליהן יוחס האירוע כאמור, זכאות לפיצוי, להשבה או לתשלום כפול, ולא תחושב לגביו יותר מתקרת אחריות אחת: התקרה החלה על אותו אירוע לצורך סעיף-קטן זה תהיה הגבוהה מבין תקרות ההתקשרויות הספציפיות שאליהן יוחס בפועל (ולא סכומן המצטבר), וכל סכום ששולם בגינו ייזקף על חשבון כל סכום נוסף הנתבע או הנפסק בגין אותו נזק עצמו, מכל התקשרות שהיא. ניתן לייחס את האירוע, בתום-לב ובאופן סביר, להתקשרות ספציפית אחת בלבד — תחול לגביו תקרתה של אותה התקשרות בלבד; נטל ההוכחה כי ניתן לייחסו כאמור להתקשרות ספציפית אחת בלבד, להבדיל מייחוסו למספר התקשרויות, מוטל על הצד הטוען לתקרה הנמוכה מבין התקרות הרלוונטיות. לא ניתן לייחסו באופן סביר להתקשרות ספציפית אחת בלבד, ייוחס להתקשרויות שלהן הזיקה העניינית המהותית ביותר, שתיבחן לפי סדר הבדיקה הבא, זה אחר זה, עד לזיהוי זיקה ברורה: (i) מקור התקציב או הנכס, הקשר או פריט המידע הסודי שנפגעו; (ii) אם אינו מכריע — מוקד הפרויקט שבמסגרתו אירע האירוע; (iii) אם אף הוא אינו מכריע — ההצעה החתומה שמכוחה נוצרו הנכס, הקשר או המידע שנפגעו. לעניין זה, "התקשרויות שלהן הזיקה העניינית המהותית ביותר" תכלול גם התקשרות ספציפית שהסתיימה טרם מועד האירוע, ככל שהנכס, הקשר או המידע שנפגעו נוצרו או פותחו בעיקרם במסגרתה — ובמקרה כזה תחושב תקרתה לפי התמורה ששולמה בגינה ב-12 החודשים האחרונים לפעילותה. ואם, חרף האמור, לא ניתן לקבוע ייחוס ברור ומובחן בין ההתקשרויות הרלוונטיות — תחול לגביו התקרה הגבוהה מבין תקרות אותן ההתקשרויות, ולא תקרה מצרפית שלהן ולא היעדר תקרה. האמור בסעיף-קטן זה חל, בשינויים המחויבים, על כל תקרת אחריות הנגזרת מהתקרה שבסעיף-קטן (א), לרבות התקרה המוגברת שבסעיף-קטן (ד) להלן. מנגנון זה עצמאי ונפרד ממנגנון מניעת כפל הפיצוי הקבוע בסעיף 11(ב) (החל על הבחירה בין מסלולי הסעד ביחס לאותה הפרה במסגרת התקשרות נתונה), ואינו גורע ממנו ואינו נגזר ממנו; למען הסר ספק, הגדרת "אירוע" שבסעיף 11(א) חלה, כלשונה, לעניין אותו סעיף-קטן בלבד (קביעת שורת הפיצוי המוסכם החלה), ואין באמור בה כדי לגרוע מהניתוח העצמאי הנדרש לפי סעיף-קטן זה לצורך ייחוס אירוע בין התקשרויות ספציפיות.

(ב) אחריות בלתי-מוגבלת. אין בסעיף-קטן (א) כדי להגביל אחריות בגין מרמה, זדון, הטעיה מכוונת, רשלנות רבתי (Gross Negligence), או נזק גוף/מוות שנגרמו ברשלנות.

(ג) נזק עקיף. אף צד לא יישא בנזק עקיף, תוצאתי או אובדן רווח שאינו נובע במישרין מההפרה; הפיצוי המוסכם ורכיב הנזק הממשי לפי סעיף 11(ב) נחשבים, לצורך הסכם זה, נזק ישיר.

(ד) שיפוי הארגון בגין קניין רוחני. אחריות הארגון לפי סעיף 6(ג) לא תעלה על פי שלושה (3) התקרה שבסעיף-קטן (א); הארגון רשאי, לבחירתו ועל חשבונו, להחליף את הרכיב הפוגע ברכיב חלופי או להשיג ללקוח רישיון חלופי.

(ה) סטנדרט מקצועי ואי-התחייבות לתוצאה. הארגון מתחייב לבצע את השירותים במיומנות מקצועית ובזהירות סבירה, בהתאם לסטנדרטים המקצועיים המקובלים בתחום השירותים הניתנים על ידו. מובהר כי אחריות הארגון בגין טענה להפרת התחייבות מקצועית כאמור, לרבות טענה לרשלנות מקצועית רגילה, כפופה למגבלות האחריות ולתקרות הפיצוי הקבועות בסעיף זה, למעט במקרים שהוחרגו במפורש ממגבלות האחריות לפי סעיף-קטן (ב) לעיל או לפי הוראות דין שאינן ניתנות להתניה. עוד מובהר כי הארגון אינו מתחייב להשגת תוצאה עסקית, מסחרית, שיווקית או פיננסית מסוימת, אלא אם התחייב לכך במפורש ובכתב בהצעת ההתקשרות הרלוונטית.

פרק ד' — תקופה, סיום ויישוב סכסוכים

סעיף 13 — תקופה, סיום, מעבר מסודר והוראות שנותרות בתוקף

(א) תקופה. הסכם זה עומד בתוקפו כל עוד קיימת בין הצדדים התקשרות מכוח הצעה חתומה אחת או יותר.

(ב) סיום ללא עילה. כל צד רשאי לסיים הסכם זה, או התקשרות ספציפית, ללא עילה, בהודעה מוקדמת בכתב — לפי התקופה שבהצעה, ובאין הצעה קובעת — שלושים (30) יום. הודעת סיום לפי סעיף-קטן זה תציין במפורש אם היא מופנית לסיום הסכם זה בכללותו, לסיום התקשרות ספציפית מסוימת (בציון זהותה), או לשניהם; הודעה שאינה מציינת זאת תיחשב כמופנית לסיום הסכם זה בכללותו בלבד, ולא תסיים כשלעצמה התקשרות ספציפית פעילה כלשהי (בכפוף לסעיף-קטן (ד) להלן).

(ג) סיום בשל הפרה או חדלות-פירעון. צד רשאי לסיים אם הצד האחר הפר הפרה מהותית ולא תיקן תוך חמישה-עשר (15) ימי עסקים ממועד הודעה בכתב; הפרת סעיפים 8–10 שאינה ניתנת לתיקון, אירוע חדלות-פירעון, או אי-תשלום תוך שלושים (30) יום ממועד פירעונו — מזכים בסיום לאלתר.

(ד) תוצאות הסיום ומעבר מסודר. כל צד ממשיך לחוב בתשלומים שנצברו עד מועד הסיום בפועל; תוצרים שאושרו וטרם שולמו יטופלו לפי סעיף 10. נכסי הלקוח (חשבונות ותשתיות בבעלותו) נשארים אצלו, וגישת הארגון אליהם תוסר תוך שבעה (7) ימי עסקים; גישת הלקוח למערכות Neuron ולנכסי הארגון תבוטל ביחס להתקשרות הספציפית שהסתיימה, ובלבד שאין בכך כדי לפגוע בגישה הנדרשת להתקשרות ספציפית אחרת שנותרה בתוקף מכוח הצעה חתומה נפרדת, מבלי לגרוע מרישיונו בתוצרים לפי סעיף 10(ב); הארגון רשאי לעכב תוצרים שתמורתם לא שולמה. סיום הסכם זה לפי סעיף-קטן (ב) אינו מסיים כשלעצמו התקשרות ספציפית פעילה, הממשיכה לפי תנאיה, אלא אם הסיום נעשה מכוח סעיף-קטן (ג) בשל הפרת סעיפים 8–10 — ובמקרה זה מסתיימות כל ההתקשרויות הפעילות עם אותו סיום עצמו.

(ה) לוח נסיגה (Exit Schedule). תכלול ההצעה לוח נסיגה מדורג-ויורד, הקובע את הסכום שישלם הלקוח אם יזם את הסיום לפי סעיף-קטן (ב), בטרם הושבה לארגון השקעתו — ובכלל זה השקעה ראשונית ייעודית שהארגון נדרש לה לצורך ההתקשרות (לרבות הקצאת כוח אדם, גיוס עובדים, רכישת שירותים, הקמת תשתיות, או ביצוע מחקר או פיתוח מערכות ייעודי). **לא נקבע לוח נסיגה בהצעה — לא יחול כל חיוב נסיגה.** אינו חל בסיום ביוזמת הארגון, בסיום מכוח סעיף-קטן (ג), כוח עליון (סעיף 15(ד)), או סעיף 4(ב) (עיכוב מצד הלקוח). הסכומים שבלוח ייקבעו מראש בהצעה, תוך התחשבות בתקופת ההתקשרות שחלפה, בהיקף ההשקעה שנותרה בלתי מוחזרת ובהוצאות שהארגון יכול היה להימנע מהן בעקבות הסיום, ובאופן שלא יביא לכפל פיצוי.

(ו) הוראות שנותרות בתוקף. ימשיכו לחול אחרי הסיום: סעיפים 6, 7 (לפרשנות), 8(ב)–(ג) (לתקופת סעיף 8(ה)), 9, 10, 11, 12, 14, 15, נספח A סעיף 3, ונספח C סעיף 2(ב) וסעיף 3 — כל אחד למשך הזמן הנדרש למימוש תכליתו.

סעיף 14 — יישוב סכסוכים, דין חל וסמכות שיפוט

הצדדים, ישויות עסקיות המיוצגות על ידי נציגים מוסמכים, קיבלו הזדמנות סבירה לשקול ולנהל משא ומתן על תנאי סעיף זה טרם החתימה.

(א) בירור מוקדם. בטרם נקיטת הליך משפטי בקשר להסכם זה, ינסו נציגים מוסמכים של הצדדים ליישב את המחלוקת ביניהם בתום-לב, לרבות בהסלמה לבעלי תפקידים בכירים לפי דרישת מי מהצדדים; לא יושבה המחלוקת בתוך עשרים (20) ימי עסקים ממועד ההודעה עליה, רשאי כל צד לפנות לפורום המוסמך לפי סעיף-קטן (ב).

(ב) פורום ודין. מדינת הלקוח ישראל — סמכות ייחודית ובלעדית לבתי המשפט בתל אביב-יפו; אינה ישראל — בוררות לפי סעיף-קטן (ג). דין מדינת ישראל בלבד יחול, ללא כללי ברירת דין, בכל מקרה ובכל פורום.

(ג) בוררות. בפני בורר יחיד, מוסכם, ניטרלי; לא הוסכם — ימונה בידי המוסד הישראלי לבוררות עסקית. בתל אביב, בחיסיון מלא, לפי הדין המהותי, בפסק מנומק.

(ד) סעד זמני ודחוף — חריג מפורש. אין בסעיפים-קטנים (א)–(ג) כדי למנוע פנייה בכל עת, ובלי מיצוי השלבים המקדמיים, לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו לקבלת סעד זמני או דחוף (צו מניעה, עיקול, שמירת מסמכים וכיו"ב); בתי המשפט שם מוסמכים גם לאכיפת פסק בוררות או ביטולו.

סעיף 15 — הוראות כלליות

(א) שלמות ההסכם וסדר עדיפויות. הסכם המסגרת, נספחים A–D (ככל שחלים), כל הצעה חתומה (ביחס להתקשרות הספציפית שמכוחה נחתמה), מדריך הלקוח בגרסה ובתאריך הנקובים בעמוד החתימות, ונספח ההבנות המשלימות — מהווים ביחד את מלוא ההסכמות. נמצאה סתירה, יגברו לפי הסדר: (1) נספח D, ככל שחל, בענייני מידע אישי; (2) הבנה משלימה, בעניינה הספציפי; (3) הצעה חתומה, בכל עניין מסחרי או מהותי הנקבע בה במפורש ובאופן ספציפי לאותה התקשרות (ובכלל זה תמורה, תמחור, תקציב, KPI ולוחות זמנים מסחריים, מבנה מסלול B/C הספציפי שנקבע לאותה התקשרות, ומחיר Buyout שנרשם בה מכוח נספח A סעיף 3(ב) ואינו עולה על התקרה הקבועה שם) — גוברת על עיקרון כללי המפורט במדריך הלקוח באותו עניין; וכן, ורק אם ההצעה מזהה במפורש את סעיף הסכם המסגרת או הנספח שעליו היא גוברת ואת אופן השינוי (כנדרש לעניין הבנה משלימה או עדכון מדריך הלקוח לפי סעיף-קטן (ב) להלן) — גוברת על עיקרון כללי המפורט בהסכם המסגרת עצמו או בנספחיו A–C באותו עניין; הצעה שאינה מזהה כאמור במפורש את הסעיף המשתנה לא תשנה הוראה מהוראות הסכם המסגרת או נספחיו, ושינוי מרומז כאמור — חסר תוקף. זאת בכל מקרה למעט זכות, חובה, סעד או מנגנון הקבועים בסעיפים 8–14 או בנספח A סעיף 3, שאף הצעה חתומה אינה גוברת עליהם אלא בהתאם לסעיף-קטן (ב) להלן; (4) נספחים (5) ;A–C מדריך הלקוח, בעניינים המוסדרים בו במפורש ובלבד שאינם מוסדרים במפורש בהסכם המסגרת או בנספחיו, כאמור בסעיף-קטן (א1); (6) הוראות הסכם המסגרת, בכל יתר העניינים. **טופס הקליטה (Intake Form)** המופיע במדריך הלקוח אינו מסמך בסדר העדיפויות שלעיל ואינו יוצר כשלעצמו זכות או חובה; תוקף מחייב יש רק לנתונים שנקבעו ואושרו בהצעה החתומה הרלוונטית.

(א1) אישור מדריך הלקוח וגרסתו. הלקוח מצהיר כי קיבל, קרא והבין את מדריך הלקוח של הארגון, בגרסה ובתאריך הנקובים בעמוד החתימות; כי ניתנה לו הזדמנות סבירה לעיין בו, להיוועץ ולשאול שאלות טרם החתימה על הסכם זה; וכי יפעל בהתאם למסגרת המסחרית (מסלול A/B/C/0) שתיקבע בהצעת ההתקשרות החתומה הרלוונטית, כמתואר במדריך. הלקוח מתחייב לפעול בהתאם לתנאים ולעקרונות התפעוליים המתוארים במדריך. עודכן מדריך הלקוח לאחר מועד החתימה על הסכם זה — הגרסה המחייבת בין הצדדים היא הגרסה הנקובה בעמוד החתימות, אלא אם הצדדים הסכימו אחרת בכתב על אימוץ גרסה מעודכנת. אין באמור כדי להסמיך את מדריך הלקוח לשנות זכות, חובה, סכום או מנגנון הקבועים בגוף הסכם המסגרת או בנספחיו A–D; מדריך הלקוח מסביר ומפרט, ואינו גובר על הוראה מפורשת בהסכם המסגרת או בנספחיו. לעניין זה, "הוראה מפורשת" משמעה קביעת כלל אופרטיבי, מספרי או מהותי ספציפי בגוף הסכם המסגרת או בנספחיו — להבדיל מאזכור כללי של נושא, או הפניה לפירוט במדריך הלקוח.

(ב) שינויים, תוספות ומגן הסעיפים המהותיים. שינוי, תוספת או ויתור לא יהיו בעלי תוקף אלא בכתב ובחתימת הנציג המוסמך של כל צד. הבנה משלימה, הצעה, או עדכון למדריך הלקוח לא ישנו הוראה מסעיפים 8–14 או נספח A סעיף 3, אלא אם מזהים במפורש את הסעיף המשתנה ואת השינוי; שינוי מרומז — חסר תוקף.

(ג) ויתור והמחאה. ויתור על זכות ייעשה במפורש ובכתב בלבד. המחאת זכויות/חובות טעונה הסכמה מראש ובכתב, למעט המחאה לתאגיד בשליטת הצד או הרוכש את עיקר פעילותו, הנוטל על עצמו את מלוא ההתחייבויות.

(ד) כוח עליון; תוקף חלקי. עיכוב או מניעה מנסיבות שאינן בשליטה סבירה ולא ניתן היה לצפותן — אינם הפרה; לא חלף האירוע בזמן סביר, רשאי כל צד לסיים את ההתקשרות הנוגעת בדבר בהודעה בכתב, מבלי לגרוע מתשלומים שנצברו. הוראה בלתי-תקפה לא תפגע ביתר ההוראות; הפורום המוסמך יתאימה במידה המזערית הנדרשת, בכפוף למנגנון ההפרדה שבסעיף 11(ג).

(ה) הודעות; שפת ההסכם. הודעה תימסר בכתב לכתובת הנציג המוסמך כנקוב בעמוד הפתיחה, ותיחשב כנמסרת במועד המשלוח (בדוא"ל/אישית, באין הודעת שגיאה) או בתום שלושה (3) ימי עסקים (בדואר רשום). לעניין מניין התקופות הקבועות בהסכם זה ובנספחיו המותנות במסירת הודעה בכתב (ובכלל זה סעיפים 4, 5, 8, 11, 13 ו-14) — המניין יחל ממועד המסירה הנקבע בסעיף-קטן זה, גם כאשר ההודעה ניתנה גם באחד האפנים הנוספים המנויים בהגדרת "בכתב" שבסעיף 1. הסכם זה נערך בעברית, המחייבת בכל מקרה של סתירה; תרגום לכל שפה אחרת לצורכי נוחות בלבד.

(ו) חתימה אלקטרונית וכותרות. ההסכם רשאי להיחתם אלקטרונית ו/או במספר עותקים, כולם ייחשבו הסכם מחייב אחד. כותרות, טבלאות ותיבות הסבר — לנוחות הקריאה בלבד.

לוח פיצוי מוסכם (לעניין סעיף 11(א) להסכם המסגרת)

לוח זה הוא חלק בלתי-נפרד מהסכם המסגרת (סעיפים 1–15 לעיל) ומסעיף 11(א) שבו במיוחד — לא נספח נפרד, ואינו טעון סימון או אישור נוסף. הוא מהווה את הסכומים המוסכמים בגין הפרת סעיפים 8–10, כאמור וכמוסבר בסעיף 11(א).

ההפרה	הסכום המוסכם לכל אירוע
אי-שידול (הון אנושי) — סעיף 8(ב)	הגבוה מבין: 150,000 ₪ או 6× התמורה החודשית הממוצעת — ולא יותר מ-400,000 ₪
אי-עקיפה (רשת קשרים) — סעיף 8(ג)	הגבוה מבין: 100,000 ₪ או 4× התמורה החודשית הממוצעת — ולא יותר מ-250,000 ₪
סודיות — סעיף 9	הגבוה מבין: 100,000 ₪ או 4× התמורה החודשית הממוצעת — ולא יותר מ-200,000 ₪
קניין רוחני — סעיף 10(ב)	הגבוה מבין: 150,000 ₪ או 6× התמורה החודשית הממוצעת — ולא יותר מ-350,000 ₪

A שווי מחקר Genesis וחלוקת העלות, דמי ההשתתפות העצמית, מה קורה אם בסוף המחקר מחליטים שלא להמשיך, ואופציית הרכישה (Buyout). תיאור מלא של תהליך המחקר עצמו — במדריך הלקוח.

נספח A — Genesis: תנאים כספיים

נספח זה מהווה חלק בלתי-נפרד מההסכם, ונכנס לתוקף עם החתימה בעמוד החתימות שלהלן. הפניות ל"הסכם המסגרת" מתייחסות למספור הסעיפים שבפרקים א'–ד' לעיל. תיאור מלא של תהליך מחקר Genesis, מסגרות העבודה ומתי נדרש מחקר נפרד — במדריך הלקוח.

סעיף 1 — שווי המחקר, חלוקת העלות ותוצאותיו

(א) שווי, חלוקת עלות והחזר. שוויו הריאלי של מחקר Genesis, ומחירו, הוא **10,000 דולר ארה"ב**; הארגון נושא מראש ב-95% ממנו (**9,500$**), והלקוח משלם עם החתימה את יתרת 5% (**500$**, "**דמי ההשתתפות העצמית**") — בתוספת מע"מ, לפי מנגנון ההמרה שבסעיף 5(ד) להסכם המסגרת. דמי ההשתתפות העצמית אינם מוחזרים, למעט בתוך ארבעה-עשר (14) יום אם: הארגון לא מסר תוצרים תוך תשעים (90) יום מהתשלום (למעט עיכוב מצד הלקוח/כוח עליון); הארגון קבע כי אינו מסוגל לייצר ערך אמיתי ומדיד לפרויקט; או הצדדים הסכימו בכתב.

(ב) הפסקת התהליך; חופש הלקוח שלא להמשיך. קבע הארגון כי התקציב נמוך מהנדרש, ינוהל משא-ומתן בתום-לב טרם הפסקת התהליך; הופסק — נושא הארגון ביתרת העלות שטרם כוסתה, ללא חיוב נוסף על הלקוח. הלקוח רשאי שלא להמשיך לאחר המחקר ללא כל חיוב נוסף, לרבות אם ההצעה חורגת מהתקציב/גבולות הגזרה שקבע, לא נמצאה התאמה עסקית, או לא הושגה הסכמה מסחרית.

(ג) תשלום השלמה — מקרים חריגים ומוגדרים. על אף האמור בסעיף-קטן (ב), ישלים הלקוח לארגון, תוך שבעה (7) ימי עסקים מדרישה בכתב, תשלום נוסף של **9,500$** (המשלים לשווי המלא) אם, ובאופן שניתן להוכיחו בראיות אובייקטיביות: מסר מידע מטעה שהשפיע מהותית על המחקר; העביר את המחקר או תוצריו לצד שלישי בניגוד לסעיף 9 להסכם המסגרת; או פעל בניגוד לסעיף 3(א) להלן (איסור יישום עצמאי). תשלום זה הוא הפיצוי המוסכם הכספי היחיד בגין אותו מעשה, אינו כפוף לתקרה המצטברת שבסעיף 11(ג) להסכם המסגרת, ובכפוף לעקרון מניעת כפל הפיצוי שבסעיף 11(ב) להסכם המסגרת.

(ד) גבול החיוב. אין בסעיף זה כדי להטיל חיוב מעבר לאמור בו ובסעיף 3 להלן, עד לאישור בכתב של הצעת ההתקשרות.

(ה) מחקר אינדיבידואלי; ריבוי מחקרים. נדרש מחקר נפרד לכל פרויקט/מותג/יחידה עסקית הדורש מיצוב, קהל יעד, אסטרטגיה שיווקית או מודל הכנסה נפרד, או שוק גיאוגרפי/רגולטורי נפרד; לא לגיוון פנימי באותו מותג. מספר המחקרים וזהותם ייקבעו מראש בתום-לב ויירשמו בהצעה החתומה הרלוונטית; מחקר נוסף שהתברר תוך כדי עבודה ייערך ויחויב אך ורק לאחר אישור הלקוח בכתב. כל מחקר — יחידה נפרדת לעניין תשלום ההשלמה, האיסור שבסעיף 3(א), וה-Buyout שבסעיף 3(ב).

סעיף 2 — מסלול חלופי: רכישת מחקר ואסטרטגיה ללא הקצאת תקציב

(א) המחיר. לקוח שבחר שלא להקצות תקציב וגבולות גזרה (נספח B), רשאי לרכוש בתשלום חד-פעמי את שירותי המחקר והאסטרטגיה, במחיר קבוע של **10,000 דולר ארה"ב** בתוספת מע"מ לכל מחקר — אותו מחקר ובאותו שווי שבמסלול Genesis; ההבדל הוא באופן המימון בלבד, לפי מנגנון ההמרה שבסעיף 5(ד) להסכם המסגרת. נדרש יותר ממחקר אחד — יחול סעיף 1(ה) לעיל, כאמור בסעיף-קטן (ב) להלן, ויתווסף מחיר קבוע נוסף של 10,000$ לכל מחקר נפרד; הסכום הכולל ייקבע ויירשם בהצעה.

(ב) מחקר אינדיבידואלי; המשך לביצוע. חל סעיף 1(ה) לעיל, בשינויים המחויבים. לאחר תשלום מלא, רשאי הלקוח להמשיך לביצוע בפועל כנגד הצעת מחיר אינדיבידואלית.

סעיף 3 — אופציית רכישה (Buyout) ובלעדיות אופרטיבית בתקופת הביניים

מנגנון הגנה מרכזי – קראו בעיון

(א) איסור יישום עצמאי. בחר הלקוח שלא להמשיך לביצוע בפועל מול הארגון, לא יישם בעצמו, באמצעות חברה קשורה, או באמצעות צד שלישי, את מחקר Genesis, האסטרטגיה או ההצעה שהוכנו עבורו, ללא אישור מוקדם ובכתב של הארגון או ללא מימוש ה-Buyout – מכוח בעלות הארגון בהם (סעיף 10 להסכם המסגרת) וחובות הסודיות (סעיף 9). איסור זה יעמוד בתוקפו עשרים וארבעה (24) חודשים ממועד מסירת המחקר, לכל מחקר בנפרד; אינו חל על יישום המבוסס על ידע כללי, מגמות שוק פומביות, מידע שהיה בידי הלקוח כדין קודם לכן, או פיתוח עצמאי שאינו מסתמך על התוצרים הספציפיים.

(ב) אופציית רכישה (Buyout). הלקוח רשאי, בכל עת, לרכוש רישיון שימוש עולמי, בלתי-ייחודי, בלתי-הדיר ולצמיתות ליישום עצמאי של תוצרי מחקר מסוים, כנגד מחיר ה-Buyout; מתומחר לכל מחקר בנפרד. עם השלמת התשלום: פוקע האיסור וזכות הפיצוי המוסכם ביחס לאותם תוצרים; בעלות הארגון במודלים, באלגוריתמים ובמערכות Neuron נותרת בידיו בכל מקרה, ואינה נמכרת. מחיר ה-Buyout ייקבע ויירשם בהצעה; באין מחיר נקוב – שוויו המלא של המחקר ($10,000) בניכוי דמי ההשתתפות העצמית וכל תמורה ששולמה בגין אותו פרויקט (ולפיכך, למי שביצע Genesis בלבד – $9,500); לגבי המסלול החלופי – סכום התמורה ששולם בפועל, ללא חיוב נוסף. מחיר ה-Buyout לא יעלה על שווי המחקר המלא. לקוח שבחר במסלול החלופי ושילם את מלוא התמורה לפי סעיף 2(א) – רואים אותו כמי שמימש את ה-Buyout באופן אוטומטי עם השלמת אותו תשלום, ללא צורך בפעולה נוספת; האיסור שבסעיף-קטן (א) אינו חל עליו מאותו מועד.

(ג) סעדים. הפרת סעיף-קטן (א) מזכה את הארגון בגבוה מבין: תשלום ההשלמה לפי סעיף 1(ג) לעיל; או נזק ממשי שהוכח (לרבות השבת רווח שהפיק הלקוח מההפרה) – ולא בשניהם במצטבר. אין באמור כדי לגרוע מזכות הארגון לסעד זמני או דחוף לפי סעיף 14(ד) להסכם המסגרת.

B התקציב החודשי, גבולות הגזרה ורמת הסובלנות שהלקוח קובע, מנגנון עצירת ההפסד (Stop-Loss), וטבלת מילוי אחת שמרכזת את כל הפרמטרים המסחריים.

נספח B — תנאים מסחריים ותשומות

נספח זה מהווה חלק בלתי-נפרד מההסכם, ונכנס לתוקף עם החתימה. קובע את **העקרונות הכלליים** החלים על הפרמטרים התפעוליים (תקציב, גבולות גזרה, סובלנות ו-Stop-Loss) – הפרמטרים הספציפיים לכל התקשרות ייקבעו בהצעה החתומה הנפרדת שלה; וכן קובע שהתמורה הכלכלית הסופית נקבעת אף היא בהצעה החתומה. מנגנוני התקציב, גבולות הגזרה וה-Stop-Loss שלהלן (סעיפים 1–3) חלים רק אם נבחרה התקשרות מבוססת-תקציב (מסלול A/B/C); לקוח שבחר במסלול 0 (נספח A סעיף 2) אינו כפוף להם ואינו נדרש למלא את השדות הנוגעים להם (ראו גם סעיף 2(א) להסכם המסגרת). קיימת יותר מהתקשרות ספציפית אחת פעילה במקביל מכוח הסכם זה – תיערך ותנוהל הצעה חתומה נפרדת ומזוהה עבור כל אחת מהן; הצעה עבור התקשרות אחת אינה משנה את הרשום בהצעה של התקשרות ספציפית אחרת.

סעיף 1 — תקציב חודשי, שינויו והגנה על תוצאות

(א) התחייבות ורישום. הלקוח יקצה תקציב חודשי קבוע וסיסטמטי, בר-קיימא לשלושה (3) חודשים לפחות, שייקבע ויירשם בהצעה החתומה ויהווה בסיס למחקר, לתוכנית ולהצעה.

(ב) איסור הפחתה פתאומית. לא יפחית הלקוח את התקציב במהלך חודש קלנדרי פעיל; ביקש להפחית — הודעה מוקדמת בכתב של שלושים (30) יום, בתוקף מהחודש שלאחר תום ההודעה. אין בכך כדי לגרוע מזכות עצירה מיידית לפי סעיף 3(ג) להלן.

(ג) מאמץ מקצועי מיטבי, לא התחייבות לתוצאה. הארגון יבצע את השירותים ברמה מקצועית מקובלת בענף; התחייבויותיו הן מאמץ מיטבי ואינן התחייבות לתוצאה. הפחית הלקוח את התקציב בניגוד להמלצת הארגון, או הפסיק פעילות בטרם שלושת החודשים, ופגע הדבר ביכולת הפרויקט לעמוד ביעדיו — משתחרר הארגון מהתחייבות לתוצאה או לתחזית, מבלי לגרוע מזכויותיו לפי סעיף-קטן (ב).

סעיף 2 — גבולות גזרה, סמכויות החלטה ודיווח

(א) סמכות תפעולית עצמאית. הארגון רשאי לקבל באופן עצמאי כל החלטה תפעולית הנדרשת במסגרת התקציב וגבולות הגזרה שנקבעו בהצעה החתומה.

(ב) חריגה מתקציב. רשאי הארגון לחרוג מהתקציב כל עוד הפרויקט עומד ביעדי הרווחיות/נקודת האיזון (Break-Even) שנקבעו בהצעה, בכפוף לרמת הסובלנות (סעיף-קטן (ד)) ולמנגנון Stop-Loss (סעיף 3); לא תעלה, בכל חודש, על השיעור הנקוב בהצעה — ובאין שיעור, 10% מהתקציב החודשי.

(ג) פעולות הטעונות אישור. ירידה מיעדי הרווחיות/נקודת האיזון מעבר לרמת הסובלנות, או כניסה לערוץ שיווקי/מסחרי חדש שלא אושר — טעונה אישור מוקדם ובכתב. ימסור הארגון ללקוח דוח ביצועים חודשי תמציתי אחד לפחות, וסקירה אסטרטגית רבעונית אחת לפחות; פרטי אופן הדיווח — במדריך הלקוח.

(ד) רמת ותקופת סובלנות; תנודתיות טבעית. הלקוח רשאי לקבוע בהצעה תקופת ורמת סובלנות לביצועים, המבטאת נכונות לפעול ברווחיות מופחתת כחלק מאסטרטגיית צמיחה; במשכה, יימדדו היעדים לפי אותה רמה, לא כסטייה. ירידה או תנודה זמנית בפרק זמן נתון, כשלעצמה, אינה הפרה — כל עוד הארגון פועל במקצועיות ובתום-לב, ובכפוף לרמת הסובלנות ולמנגנון Stop-Loss שבסעיף 3.

(ה) הגדרת נקודת האיזון — ברירת מחדל. נקבעה בהצעה הגדרה אחרת ומפורשת — היא שתחול. לא נקבעה: הפעילות עומדת בנקודת האיזון כל עוד עלות הרכישה בפועל (CPA) אינה עולה על מכפלת שווי העסקה הממוצע (AOV) בשיעור הרווח הגולמי שקבע הלקוח בהצעה; לא נקבע שיעור רווח גולמי — לא יופעל מנגנון זה, וחלה רק המגבלה שבסעיף-קטן (ב); לא נקבע AOV — ישמש שווי העסקה הממוצע בשוק כפי שנקבע במחקר Genesis.

(ו) נשיאה בעלויות החריגה ואישורה. הלקוח יישא במלוא העלויות וההוצאות הכרוכות בתקציב הפעילות שאושר במסגרת ההצעה, לרבות חריגות שהותרו במפורש בהתאם להוראות סעיף-קטן (ב) לעיל; הארגון לא יהיה מחויב לממן מכספו הוצאות פרסום, מדיה, ספקים חיצוניים או התחייבויות כספיות אחרות של הלקוח, אלא אם הסכים לכך במפורש ובכתב. חריגה מתקציב הפעילות מעבר לשיעור שהותר כאמור בסעיף-קטן (ב) תחייב אישור מוקדם בכתב של נציג מוסמך מטעם הלקוח; אישור כאמור יהווה התחייבות של הלקוח לשאת בעלות החריגה שאושרה.

סעיף 3 — מנגנון עצירת הפסד (Stop-Loss)

(א) רף ותקופת מדידה. הלקוח יקבע בהצעה רף Stop-Loss (הפסד/הוצאה מצטברים) ותקופת מדידה; באין רף — הפסד תפעולי בגובה התקציב החודשי, על פני שלושים (30) יום. מנגנון זה נועד למנוע הפסד מצטבר או מהותי, ויביא בחשבון תנודתיות יומית ו/או אלגוריתמית סבירה המתרחשת במהלך הרגיל של אופטימיזציה שוטפת; חציית הרף תיבחן ביחס למגמה המצטברת בתקופת המדידה, לא ביחס לתנודה חד-יומית בודדת כשלעצמה. הוסכם גירעון תפעולי זמני עבור התקשרות ספציפית, במפורש ובכתב לפי הצעה חתומה — לא יחול רף ברירת המחדל שבסעיף-קטן זה; רף ה-Stop-Loss ותקופת המדידה עבור אותה התקשרות ייקבעו במפורש בהצעה, ולא יפחתו ממסגרת הגירעון המוסכם וממשך התקופה שהוסכמה לו. גירעון זמני כאמור אינו מנגנון משפטי נפרד מרף ה-Stop-Loss — הוא קובע את גובהו ותקופתו עבור אותה התקשרות בלבד.

(ב) הפעלה. נחצה הרף, יעצור או יצמצם הארגון את הפעילות בתוך יום עסקים אחד (מיידית אם עצירה מיידית תמנע נזק גדול יותר), לרבות באמצעות מערכות אוטומטיות הפועלות מחוץ לשעות הפעילות הרגילות ככל שסביר הדבר למניעת הפסד מהותי או מצטבר; וימסור ללקוח הודעה בכתב תוך אותו פרק זמן, המתארת את הגורם להפעלה וחלופות אפשריות להמשך; תיערך פגישת בחינה תוך שלושה (3) ימי עסקים ממועד ההודעה, לפי דרישת מי מהצדדים. הפעילות תחודש עם אישור הלקוח בכתב או תוכנית מעודכנת מוסכמת; תקופת העצירה נחשבת מושהית לעניין רמת הסובלנות.

(ג) עצירה יזומה של הלקוח. בכל עת ובהודעה בכתב, ביצוע תוך יום עסקים אחד; עד חמישה (5) ימי עסקים בחודש אינה הפחתת תקציב או הפרה.

(ד) עצירה אינה הפרה, ואינה גורעת מהתמורה שנצברה עד למועד העצירה.

C שלוש שכבות המידע ומה נעשה בכל שכבה, איך שומרים על פרטיות הלקוח, ואיך ומתי מוקלטות שיחות ופגישות.

נספח C — נתונים, פרטיות ותקשורת מוקלטת

נספח זה מהווה חלק בלתי-נפרד מההסכם, ונכנס לתוקף עם החתימה.

סעיף 1 — הקלטת תקשורת; הודעה והסכמה

(א) הבסיס וההסכמה. רשאי הארגון להקליט אינטראקציות עם הלקוח ונציגיו (פגישות וידאו/פרונטליות, שיחות טלפון) לצורכי איכות שירות, תיעוד אישורים והנחיות (סעיף 4(ג) להסכם המסגרת), יישוב מחלוקות, ושיפור מערכות Neuron. הארגון ימסור הודעה על ההקלטה בתחילת כל אינטראקציה מוקלטת; חתימת הלקוח מהווה הסכמה מקדמית וכללית להקלטה, בכפוף למתן ההודעה כאמור. הארגון הוא צד לשיחות המוקלטות, בהתאם לחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979. חל על ההקלטה דין המחייב הסכמת כל המשתתפים בשיחה — לא תבוצע ההקלטה ביחס לאותה אינטראקציה אלא אם ניתנה הסכמתם המפורשת, נוסף על ההודעה כאמור.

(ב) זכות התנגדות ויידוע. משתתף רשאי, בכל עת, להתנגד להקלטה ולבקש חלופה בלתי-מוקלטת, ללא תניית מתן השירותים בכך; הלקוח יידע את נציגיו על ההקלטה ועל זכות ההתנגדות.

(ג) סיווג ההקלטה. הקלטה, תמליל וכל נתון נגזר ממנה מסווגים ומטופלים לפי שכבות המידע שבסעיף 2.

סעיף 2 — שלוש שכבות המידע

השכבה	מה היא כוללת	מה מותר לעשות בה
A — נתוני לקוח מזהים	נתונים המזהים את הלקוח, נציגיו או לקוחותיו	שימוש לאספקת השירותים ואבטחתם בלבד. **אין שימוש לאימון או שיפור מודלים.**
B — מידע סודי וסוד מסחרי	מידע סודי כמשמעותו בסעיף 9 להסכם המסגרת	שימוש לאספקת השירותים בלבד, בכפוף לסעיף 9. **אין שימוש לאימון מודלים אלא בהסכמה נפרדת ומפורשת בכתב.**
C — מידע מצרפי ולא-מזהה	נתונים שעברו הליך הסרה/הסוואה בלתי-הפיך של כל פרט מזהה, לפי סטנדרטים מקובלים	שימוש לפיתוח, אימון ושיפור מודלי הארגון. אינם "נתוני הלקוח" או "מידע סודי".

(א) הרישיון התפעולי. הלקוח מקנה לארגון זכות לעבד, לאחסן ולנתח את הנתונים המכוסים, לפי כלל השימוש החל על השכבה הרלוונטית.

(ב) בעלות במודלים ובנתונים נגזרים. הארגון הוא הבעלים הבלעדי של מודליו, אלגוריתמיו ומערכותיו, וכל תובנה ונתון נגזר המופקים משכבה C; בעלות הלקוח בנתוניו-שלו אינה מקנה לו זכות בהם.

(ג) עקרונות מנחים. הארגון אינו מוכר את נתוני הלקוח לצד שלישי; אינו חושף מידע מזהה למעט לגורמים מטעמו (סעיף 3(ב)) או כנדרש בדין; שימוש בשכבות A/B — לאספקת השירותים בלבד; שיפור המודלים — על בסיס שכבה C בלבד.

סעיף 3 — אבטחה, גורמים מטעם הארגון, שמירה, מחיקה ותפקידי הצדדים

(א) אבטחת מידע ודיווח. הארגון ינקוט אמצעי אבטחה סבירים ומקובלים בענף; גילה אירוע אבטחה החייב דיווח — יודיע ללקוח ללא דיחוי בלתי-סביר וידווח כנדרש בדין.

(ב) גורמים מטעם הארגון. רשאי לחשוף נתונים לחברות קשורות ולנותני שירות (אירוח, מודלים, אנליטיקה) המחויבים בכתב בסודיות ואבטחה שאינן נופלות מאלה הקבועות בהסכם זה; לפי דרישה, ימסור רשימת סוגי הגורמים ומקומות העיבוד.

(ג) ציות לדין ונספח D. כל צד יעמוד בדין הגנת המידע והפרטיות החל עליו (חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ותיקוניו; GDPR ככל שחל). כפוף הלקוח לדין המחייב הסכם עיבוד נתונים נפרד — יסומן נספח D כחל בהצעה החתומה הרלוונטית ויחול, גובר על נספח זה בענייני מידע אישי בלבד; עד לסימונו, שימוש במידע אישי כאמור לשיפור מודלים ייעשה על בסיס שכבה C בלבד.

(ד) שמירה ומחיקה. שכבות A/B יישמרו לתקופת ההתקשרות ולאחריה כנדרש בדין; הקלטות ותמלילים — עשרים וארבעה (24) חודשים; בסיום, לפי דרישת הלקוח, ישיב או ימחק הארגון את נתוני הלקוח המזהים תוך שלושים (30) יום, בכפוף לחובות שמירה ולעותקי-גיבוי שגרתיים.

(ה) הישרדות. הזכויות במידע מצרפי ולא-מזהה (שכבה C) ובנתונים הנגזרים שורדות את הסיום; אינן טעונות מחיקה.

(ו) תפקידי הצדדים לפי דין הפרטיות. ביחס לשכבות A/B, הארגון פועל כמחזיק מטעם הלקוח; ביחס לשכבה C — כבעל שליטה עצמאי ("מחזיק" ו"בעל שליטה" — כמשמעותם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כהגדרתם בנספח D סעיף 1, החלה לעניין מונחים אלה בלבד גם כשנספח D עצמו אינו חל על ההתקשרות). פנה נושא מידע בבקשת עיון/תיקון/מחיקה — יסייע הארגון ללקוח במענה בזמן סביר.

D מטרות ואופן עיבוד המידע האישי, סוגי המידע ונושאיו, מעבדי משנה, העברות בין-לאומיות, דיווח על אירועי אבטחה, וזכות ביקורת.

נספח D — הגנת מידע אישי (הסכם עיבוד נתונים אישיים)

נספח זה חל על ההתקשרות **רק אם סומן ככזה בהצעה החתומה הרלוונטית**, או צורף במפורש בדרך אחרת. סומן או צורף — נספח זה חלק בלתי-נפרד מההסכם, וגובר על נספח C בענייני מידע אישי בלבד. לא סומן — אינו חל.

סעיף 1 — הגדרות ותחולה

"**מידע אישי**", "**נושא מידע**", "**בעל שליטה**" ו-"**מחזיק**" — כמשמעותם בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (על תיקוניו); "**Processor**", "**Controller**" ו-"**Data Subject**" — כמשמעותם ב-GDPR, ככל שחל. "**מעבד משנה**" — כאמור בסעיף 6 להלן. נספח זה מפרט ומשלים את נספח C ביחס למידע אישי; בכל עניין שאינו מוסדר בו במפורש, ימשיך לחול נספח C.

סעיף 2 — מטרות ואופן העיבוד

(א) הארגון יעבד מידע אישי אך ורק לצורך אספקת השירותים, לפי הוראות הלקוח המתועדות — למעט מידע שעבר לשכבה C, שאינו כפוף לנספח זה.

(ב) סבר הארגון כי הוראת עיבוד מפרה דין הגנת מידע — יודיע ללקוח בכתב ללא דיחוי, ורשאי להשעות את ביצועה עד לבירורה.

סעיף 3 — סוגי המידע ונושאי המידע

פרטי קשר וזיהוי של נציגי/עובדי הלקוח, ולקוחותיו של הלקוח ככל שנחשף אליהם לצורך השירותים; ונתוני שימוש והתנהגות הנאספים במסגרת פעילות שיווקית עבור הלקוח. נדרש עיבוד מסוג נוסף באופן מהותי — יעדכנו הצדדים בכתב.

סעיף 4 — סודיות הגורמים המעבדים

הארגון יבטיח שכל מי שמורשה מטעמו לעבד מידע אישי מחויב בסודיות שאינה נופלת מזו שבסעיף 9 להסכם המסגרת.

סעיף 5 — אבטחת מידע

אמצעי האבטחה שבנספח C סעיף 3(א), מותאמים לרגישות המידע האישי — בקרות גישה, הצפנה במעבר ובמנוחה, וניהול הרשאות מבוסס-תפקיד.

סעיף 6 — מעבדי משנה

(א) הלקוח מסמיך את הארגון להיעזר במעבדי משנה מהסוגים המתוארים בנספח C סעיף 3(ב), הכפופים בכתב לחובות שאינן נופלות מאלה שבנספח זה. **(ב)** לפי דרישה, ימסור הארגון את רשימת מעבדי המשנה; הוסיף מעבד מהותי חדש — יודיע מראש בזמן סביר.

סעיף 7 — העברות בין-לאומיות

הועבר מידע אישי מחוץ לישראל, יבטיח הארגון עמידה בתנאי תקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), התשס"א-2001, לרבות כתב התחייבות מקבל המידע ככל שנדרש; הועבר מידע הכפוף ל-GDPR מחוץ לאיחוד האירופי, יבטיח הארגון גם אמצעי הולם לפי אותו דין (סעיפים חוזיים סטנדרטיים, החלטת נאותות או מנגנון שקול). הארגון יידע את הלקוח על אמצעי ההעברה לפי דרישתו.

סעיף 8 — סיוע ללקוח ומימוש זכויות נושאי מידע

פנה נושא מידע בבקשת עיון/תיקון/מחיקה/התנגדות/ניידות — יפנה אותו הארגון ללקוח ויסייע במענה בזמן סביר, לא יאוחר משבעה (7) ימי עסקים.

סעיף 9 — אירוע אבטחה ודיווח

גילה הארגון אירוע פגיעה, או חשש לפגיעה, באבטחת מידע אישי — יודיע ללקוח בכתב ללא דיחוי בלתי-סביר ולא יאוחר מ-48 שעות, ויסייע ללקוח בקיום חובות הדיווח שלו, מבלי לפנות בעצמו לרשות/לנפגעים בשם הלקוח ללא תיאום, אלא אם נדרש בדין.

סעיף 10 — מחיקה והשבה בסיום

לפי בחירת הלקוח בכתב, ישיב או ימחק הארגון את המידע האישי, בכפוף לחובות שמירה שבדין ולעותקי-גיבוי שגרתיים (נספח C סעיף 3(ד)); לא בחר הלקוח תוך שלושים (30) יום מהסיום — ימחק הארגון.

סעיף 11 — ביקורת ובקרה

לפי דרישה בכתב והודעה מוקדמת סבירה, ימסור הארגון תיעוד סביר להוכחת עמידתו בנספח זה; בחשד סביר להפרה מהותית או ביקורת רגולטורית — ביקורת נוספת בתיאום מראש, לא יותר מפעם בשנה בנסיבות רגילות.

סעיף 12 — אחריות

אחריות הצדדים בגין הפרת נספח זה כפופה במלואה למנגנוני סעיפים 6 ו-12 להסכם המסגרת; הפרת נספח זה המהווה גם הפרה של סעיפים 8–10 להסכם המסגרת (למשל, הפרת סודיות) תזכה בנוסף בפיצוי המוסכם לפי סעיף 11, לפי תנאיו. אין בנספח זה כדי ליצור מסלול אחריות נפרד או בלתי-מוגבל, למעט ככל שהדין הקוגנטי מחייב אחרת.

אישורים וחתימות

אישורי קריאה והסכמה

סימון התיבות שלהלן, לצד החתימה בהמשך, מהווה כלי ראייתי נגד טענת "הפתעה" מאוחרת; אין בהיעדר סימון כדי לגרוע מתוקף ההסכם או מהסכמת הצדדים לכל חלקיו.

- ☐ קראתי, הבנתי ואני מסכים/ה לתנאי **הסכם המסגרת** (פרקים א'–ד'), לרבות **סעיפים 11–12** (סעדים והגבלת אחריות), ולנספחיו **A–D** ככל שחלים על ההתקשרות
- ☐ קראתי, הבנתי ואני מסכים/ה ל**מדריך הלקוח**, בגרסה ובתאריך הנקובים להלן, במידה שההסכם מקנה לו תוקף מחייב (סעיף 15(א1))
- ☐ ניתנה לי הזדמנות סבירה לעיין בהסכם ובמדריך הלקוח, להיוועץ ולנהל משא ומתן על תנאיהם

חתימות

ולראיה באו הצדדים על החתום; חתימה זו מהווה חתימה מחייבת אחת על הסכם המסגרת ונספחיו A–D שלעיל (ככל שחלים):

גרסת מדריך הלקוח שאושרה ונקראה טרם החתימה (ראו עמוד השער של המדריך): גרסה _____ · עודכן לאחרונה ביום ____/____/_____ — זוהי הגרסה המחייבת בין הצדדים לפי סעיף 1 וסעיף 15(א1) לעיל, לרבות אם עודכן המדריך לאחר מועד החתימה. באין מילוי השדות שלעיל, תיחשב כגרסה המחייבת הגרסה שנמסרה ללקוח בכתב (לרבות בדוא"ל) הסמוכה ביותר במועד למועד החתימה; עותק המדריך שנמסר כאמור יצורף כנספח ראייתי להסכם זה לפי דרישת מי מהצדדים.

	הלקוח	הארגון
שם הישות	_____	לוס גרדיוס בע"מ
ח.פ./מס' עוסק	_____	516819257
שם החותם	_____	_____
תפקיד/מורשה חתימה	_____	_____
ת.ז. החותם	_____	_____
חתימה וחותמת	_____	_____ חתימת המורשה — על החותמת ולצידה
תאריך	_____	_____

נספח הבנות משלימות (הסכם דברים משלים — למילוי)

הבנות, סיכומים או תוספות נוספות שאליהן הגיעו הצדדים במסגרת ההתקשרות ביניהם, ושהצדדים מבקשים להטמיע כחלק מהסכם זה, יירשמו בזה כטקסט חופשי, ויאושרו בחתימת כל אחד מהצדדים כדין. הבנה שלא נרשמה ואושרה כדין לא תיחשב כאמור בסעיף 15(א)–(ב).

חשוב — מגן הסעיפים המהותיים. הבנה משלימה זו כפופה במלואה למגבלות סעיף 15(ב) להסכם המסגרת, לרבות ביחס לסעיפים 8–14 ולנספח A סעיף 3.

תיאור ההסכמה / ההבנה (המשך בעמוד נפרד במידת הצורך):

האם הבנה זו משנה סעיף מהותי? ☐ לא ☐ כן — מספר הסעיף שמשונה: _____

ולראיה באו הצדדים על החתום על תוספת זו (פרטי הזיהוי המלאים של הצדדים נקובים בעמוד החתימות הראשי לעיל; להלן אישור חתימה בלבד):

	הלקוח	הארגון
שם החותם	_____	_____
חתימה	_____	_____ חתימת המורשה — על החותמת ולצידה
תאריך	_____	_____